

1504201-70.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2348259/2021 - 03º D.P.

SÃO VICENTE, 1005/2021 - 03º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504201-70.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504201-70.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2348259/2021 - 03º D.P.

SÃO VICENTE, 1005/2021 - 03º D.P. SÃO VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Trinta e Cinco, altura do nº 100 - Praça 83, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, ocultava, transportava e guardava 14 (catorze) microtubos de cocaína, com peso bruto de 22g (vinte e dois gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 8, auto de constatação provisória de pág. 9.

O denunciado foi notificado (pág. 70) e ofertou defesa preliminar (págs. 93/98). A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (pág. 107). O réu foi citado (pág. 125).

Houve produção de prova oral (pág. 128). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 152/157 e 161/167).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Embora o réu tenha trazido versão exculpatória em relação à imputação descrita na denúncia, certo é que a prova oral produzida foi firme e suficiente para afastar tal versão.

Destarte, o policial civil Norberto da Silva Pereira relatou que estavam fazendo diligências pelo local dos fatos quando há cerca de 150 metros o viram agachado no jardim da praça, levantou entrou algo a um rapaz de bicicleta que se evadiu para o lado contrário deles, resolvendo abordar o acusado. Com ele na pochete tinha um microtubo e R\$ 12,00. No local onde ele estava agachado o depoente encontrou os demais microtubos. Esse local era distante cerca de 5m a 6m do réu. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Estevam Alonso. Não demonstrado qualquer envolvimento pessoal dos policiais na prisão em flagrante, não há como de desconsiderar seus depoimentos em razão da ausência de testemunha estranha aos quadros policiais. De fato, se o estado/administração delega poder ao agente da autoridade para que restrinja a liberdade particular em flagrante delito, não pode instar ao juiz desmerecer os depoimentos dos policiais militares em razão da imposição deste poder dever.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 08, bem como do laudo toxicológico de págs. 66/68. Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe, especialmente para desclassificação ou absolvição.

De fato, a testemunha de defesa apenas confirmou que o réu faz uso de drogas, não sabendo que drogas (maconha) e que não tinha conhecimento que ele traficava.

Restou demonstrado que o réu Luiz Antônio teve sua conduta dirigida ao fim de trazer consigo, para o comércio com terceiros, 14 (catorze) microtubos de cocaína, com peso bruto de 22g (vinte e dois gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida, fixo para o réu LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, faz jus o réu à redução na íntegra, no patamar de dois terços. A pena passa a ser de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO LUIZ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4º. da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores e bens apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA